

1500605-37.2019.8.26.0540

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: LUIGI MONTEIRO SESTARI

Comarca: Santo André

Foro: Foro de Santo André

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/08/2022

... recluso pela prática do crime de tráfico de drogas, o que denota a mercancia dos entorpecentes.

No tocante à tipicidade, é assente na doutrina e na jurisprudência que para a caracterização do crime de tráfico de drogas não é necessário que haja provas da comercialização, ou que o réu venha, de fato, a vender entorpecentes, bastando que pratique quaisquer das condutas ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santo André

Foro de Santo André

3ª Vara Criminal

Praca IV Centenário, 03, Santo André - SP - cep 09040-906

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

[Número do Processo] - lauda

SENTENÇA

Processo Digital Nº:

1500605-37.2019.8.26.0540

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2085433/2019, 4313351, 1224/2019, 2085433, 1224/19/105, 2085433, 1224/19/105

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ERIKA DE ALMEIDA SOUZA

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, por seu representante que oficia perante este Juízo, aforou a presente AÇÃO PENAL PÚBLICA, na qual denuncia ERIKA DE ALMEIDA SOUZA, como incurso na prática do delito tipificado no art. 33, caput, c.c. artigo 40, inciso III (estabelecimento prisional), da Lei nº 11.343/2006. Consta da denúncia que:

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, em 23 de março de 2019, por volta de 10h, no interior do "Centro de Detenção Provisória de Santo André", situado na avenida Dom Jorge Marcos de Oliveira, nº 85, Vila Príncipe de Gales, nesta Comarca, ERIKA DE ALMEIDA SOUZA, qualificada a fls. 11, trazia consigo e transportava, para entrega a consumo de terceiros, 04 cartelas encerrando fração de papel do tipo cartolina, com peso líquido de 3,6g (três gramas e seis decigramas), da substância "K4 (ADB-Fubinaca)", sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme Auto de Exibição e Apreensão de fls. 10 e Laudo de

Constatação de fls. 23/25, Fotografia de fls. 26 e Laudo Químico-toxicológico de fls. 68/70. Na ocasião, a ora denunciada compareceu ao CDP desta cidade para visitar seu irmão Danilo de Almeida – matrícula nº. 868.837-6, que lá se encontrava recluso pela prática do crime de tráfico de drogas (fls. 03). Contudo, quando Erika passou pelo scanner, foi detectada a presença de um objeto suspeito na altura da cintura da visitante que, ao ser inquirida pelos agentes penitenciários, confessou portar os entorpecentes supramencionados, os quais estavam costurados junto à sua calcinha. Na sequência, em uma sala reservada, ela retirou as cartelas contendo as drogas da costura de sua peça íntima e entregou aos agentes públicos, os quais a conduziram ao Distrito Policial.

A acusada apresentou defesa prévia (fls. 200/203), abriu-se vista ao MP para se manifestar sobre eventual cabimento de ANPP, com recusa do Parquet (fls. 123/126) e ratificação da recusa pelo PGJ na forma do art. 28-A do CPP (fls. 130/139).

A denúncia foi recebida em 30 de maio de 2022 e designada audiência de instrução e julgamento (fls. 140/142).

Em audiência de fls. 268/274, foram ouvidas as testemunhas de acusação Armando Márcio Costa e Nelson Galdino de Oliveira e as testemunhas de defesa Priscila Leme da Silva, Kawani de Jesus Pereira e Emily de Jesus Pereira., bem como interrogado a acusada KARINE.

Encerrada a instrução, as partes apresentaram alegações finais orais. O Ministério Público pediu a procedência da denúncia nos exatos termos em que formulada. A Defesa, por sua vez, pleiteou a aplicação do tráfico privilegiado e os benefícios penais cabíveis.

Enfim, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. DECIDO.

O feito encontra-se em ordem. Não há preliminares a dirimir. Presentes os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, bem como as condições da ação e os pressupostos processuais. Portanto, pertinente a análise do mérito da causa.

Cuida-se de ação penal pública, na qual a acusação imputa a prática de fato tipificado no art. 33, caput, c.c. artigo 40, inciso III (estabelecimento prisional), da Lei nº 11.343/2006, observado o disposto na Lei n.º 8.072/1990.

A materialidade delitiva resultou provada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 04), boletim de ocorrência (fls. 05/07), auto de exibição e apreensão (fls. 13), laudo de constatação preliminar (fl. 26/28), laudo de exame químico-toxicológico definitivo (fls. 71/73), bem como pela prova oral colhida nos autos.

Por sua vez, a autoria é certa e as provas dos autos demonstram que ela recai, com efeito, sobre a acusada. O conjunto probatório é seguro e autoriza a condenação.

A testemunha NEIDE DE ARAUJO BARRETO – agente penitenciária – fls. 08, na fase extrajudicial, disse que exerce sua função no setor de revista. Nesta data, durante o turno de trabalho e recepção das visitas dos detentos, foi constatado por meio do aparelho específico (scanner corporal) que havia algo anormal em uma visitante do preso Danilo de Almeida, matrícula 868837-6, ala B cela 07. Diante da fundada suspeita, tal mulher de prenome Erika foi indagada, sendo que prontamente confessou o porte da substância. Em local apropriado, retirou as cartelas com a substância, as quais estavam costuradas junto a sua roupa íntima (calcinha).

Em juízo foi dispensada.

Já a testemunha RENAN DOS SANTOS LIMA – agente penitenciário, disse em juízo exercer função no setor de portaria e receptação de visitas do CDP de Santo André. Estava escalado no scanner corporal até que a Erika passou para visitar seu irmão, analisou uma imagem suspeita na cintura da ré, na barra de sua calça, uma mancha um pouco mais aparente. Por padrão informou uma agente feminina para conversar com a ré. A ré conversou com a agente feminina NEIDE e confessou estar com as drogas em sua roupa. NEIDE realizou a revista e foi retirado os papéis de drogas, NEIDE informou que estava em um fundo falso em sua calcinha. Foram encontrados 4 pedaços de papéis que não aparentavam ser drogas, mas após laudo do instituto de criminalística foi constatado que era droga, uma droga sintética análoga à maconha. A ré, em sede policial (fl. 10), confessou os fatos e disse que a substância estava na costura de sua calcinha, apenas não confirmou que estaria levando para o seu

irmão os entorpecentes.

Em juízo, confessou parcialmente os fatos, alegou que não sabia que era droga o que portava, mas tinha ciência que era algo ilegal, alega estar arrependida, fez isso por desespero para ajudar seu irmão.

A "confissão judicial livre, espontânea e não posta em dúvida por qualquer elemento dos autos pode levar à condenação do acusado. Já se tem decidido, por isso, que a confissão judicial é prova para a condenação, máxime quando compatível com a materialidade do delito e realizada na presença do defensor ou corroborada por depoimentos, mesmo do inquérito policial" (Júlio Fabbrini Mirabete - Processo Penal - ed. Atlas, 8a edição, pág. 288).

Aliás, leciona ADALBERTO JOSÉ QUEIROZ TELLES DE CAMARGO ARANHA que "a confissão judicial, por presumir livre dos vícios de inteligência e vontade, tem um valor absoluto, servindo como base condenatória ainda que seja o único elemento incriminador. Só perderá sua força se desmentida pelas provas restantes, como pode ocorrer nos casos de auto-acusação falsa" ("Da Prova no Processo Penal", ed. Saraiva, 1999, p. 114).

No caso dos autos, a confissão parcial da ré não é elemento isolado, pelo contrário, vem fortalecida pelo restante do conjunto probatório, notadamente o testemunho do agente penitenciário RENAN que detectou um objeto suspeito na altura de sua cintura, posteriormente descoberto ser droga após revista pessoal pela agente feminina NEIDE.

Nesse sentido, inclusive, a ré confirmou que sabia que portava algo de ilícito, embora alegasse "não saber que era droga", portanto, tinha consciência e vontade de prática delitiva, ou seja, dolo de trazer consigo e transportar drogas.

Isso porque, ninguém, em sã consciência, porta apenas "papéis" em sua calcinha, de forma dissimulada, para ingressar em um Centro de Detenção Provisória onde seu irmão, preso por tráfico de drogas, encontra-se e com o intuito de entregá-lo sem que soubesse que fossem drogas.

Tal situação é corroborada, por fim, pelo elemento informativo do depoimento da agente penitenciária NEIDE em sede policial no sentido que teria realizado a revista pessoal na ré ERIKA e encontrado os papéletes de droga.

Ressalte-se, por oportuno, que os policiais ou demais agentes da lei e da ordem não estão impedidos de depor pela legislação processual pátria. E o fato de serem servidores comprometidos com a aplicação da lei, repressão e combate ao crime, não retira a força de suas palavras.

Pelo contrário, suas palavras têm pleno crédito até que prova manifesta em contrário exclua a presunção.

A jurisprudência segue igualmente:

"Os policiais não estão impedidos de depor. Seus depoimentos têm o mesmo valor que outro qualquer. Há dispositivos expressos no CPP determinando que a polícia deverá colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias (art. 6º, III) e que toda pessoa poderá ser testemunha (art. 202). O só fato de ter sido a prova acusatória baseada em depoimentos prestados por policiais que procederam a prisão em flagrante não autoriza absolvição" (TJSP AC Rel. Carlos Bueno RT 654/278 e RJTJSP 125/563).

"Os depoimentos de policiais devem ser cridos até prova em contrário. Não teria sentido o Estado credenciar seus agentes para exercer serviço público de repressão ao crime e garantir a segurança da sociedade e ao depois negar-lhe crédito quando fosse dar conta de suas tarefas no exercício de funções precípuas" (TJRJ AC Rel. Synésio de Aquino RDTJR 7/287).

"Não faz sentido repudiar testemunho por provir de agente da polícia. Ao contrário, sua palavra deve ser avaliada e aceita a partir de sua função social que, por isto mesmo, se impõe com o peso mais contundente do que o cidadão comum" (in

"Jurisprudência Penal e Processual Penal", AZEVEDO FRANCESCHINI, vol. 8, pág. 386).

A ré trazia consigo e transportava droga, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, notadamente "K4 (ADB-Fubinaca)", espécie de droga sintética 100 (cem) vezes mais potente que a maconha, embalada em 04 cartelas encerrando fração de papel do tipo cartolina, com peso líquido de 3,6g (três gramas e seis decigramas), costurados juntos à sua calcinha, encontradas as drogas pelos

agentes penitenciários quando a ré compareceu ao CDP desta cidade para visitar seu irmão Danilo de Almeida, matrícula nº. 868.837-6, que lá se encontrava recluso pela prática do crime de tráfico de drogas, o que denota a mercancia dos entorpecentes. No tocante à tipicidade, é assente na doutrina e na jurisprudência que para a caracterização do crime de tráfico de drogas não é necessário que haja provas da comercialização, ou que o réu venha, de fato, a vender entorpecentes, bastando que pratique quaisquer das condutas previstas no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, tendo em vista tratar-se de tipo misto alternativo, de ação múltipla ou de conteúdo variado, que traz dezoito verbos distintos, sendo certo que, no presente caso, o acusado incorreu na prática do núcleo do tipo "trazia consigo e transportava droga" com o intuito de entregar drogas para o seu irmão que estava recluso.

Nesse sentido, a jurisprudência do E. TJSP:

Tráfico de entorpecentes. Agente que, a pretexto de levar mantimentos para seu irmão, tenta fazer ingressar no estabelecimento prisional 10,940 gramas de maconha alojados em 19 cigarros, embalados em dois maços. Localização da droga pelos agentes penitenciários, durante a revista. Réu que, ao perceber que os agentes descobriram a droga, foge do local, esquecendo ali seu cartão de visitante, com o qual foi possível identificá-lo. Palavras dos agentes de segurança coerentes e seguras. Versão do réu isolada. Prova hábil. Condenação de rigor. Penas fixadas no mínimo e reduzidas de 2/3 pela aplicação do artigo 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06. Causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei n.º 11.343/06, bem demonstrada. Suspensão condicional da pena, com condição. Regime aberto. Recurso postulando apenas a substituição da condição de prestação de serviços à comunidade no primeiro ano do "sursis" por prestação de cestas básicas. "Sursis" mantido, nos moldes em que estabelecido na sentença. Apelo improvido, corrigido erro material na formação da pena. (TJSP; Apelação Criminal 0020521-73.2018.8.26.0506; Relator (a): Pinheiro Franco; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Ribeirão Preto - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 26/04/2022; Data de Registro: 26/04/2022)

Desse modo, a conduta da ré se subsume perfeitamente ao tipo penal do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Assim sendo, estão devidamente comprovadas a materialidade e a autoria do fato que sobre ele recai.

Ainda, aplica-se a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, uma vez que preenchidos todos os requisitos para tanto, pois a acusada é primária e não possui antecedentes (fls. 53/54), bem como não há provas de que se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa.

Na espécie, foi apreendida apenas diminuta quantidade (3,6g) de uma única espécie de droga, tipo "K4 (ADB-Fubinaca)", modalidade ultra potente de maconha, situação que não impede a aplicação do redutor na terceira fase, posto não configurar o requisito de dedicação à atividade criminosa.

Por não haver qualquer circunstância que o impeça, a redução deverá se dar em seu grau máximo, qual seja, em dois terços (2/3).

Ademais, deve incidir a causa de aumento na fração de 1/6 do art. 40, III, da Lei de Drogas, já que a infração foi cometida nas dependências de estabelecimento prisional, notadamente o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Santo André, localizado na AVENIDA DOM JORGE MARCOS DE OLIVEIRA, 85, VILA PRÍNCIPE DE GALES, causa de aumento de natureza objetiva.

Em caso análogo, a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

Tráfico de entorpecentes. Agente que, a pretexto de levar mantimentos para seu irmão, tenta fazer ingressar no estabelecimento prisional 10,940 gramas de maconha alojados em 19 cigarros, embalados em dois maços. Localização da droga pelos agentes penitenciários, durante a revista. Réu que, ao perceber que os agentes descobriram a droga, foge do local, esquecendo ali seu cartão de visitante, com o qual foi possível identificá-lo. Palavras dos agentes de segurança coerentes e seguras. Versão do réu isolada. Prova hábil. Condenação de rigor. Penas fixadas no mínimo e reduzidas de 2/3 pela aplicação do artigo 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06. Causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei n.º 11.343/06, bem demonstrada. Suspensão condicional da pena, com condição. Regime aberto. Recurso

postulando apenas a substituição da condição de prestação de serviços à comunidade no primeiro ano do "sursis" por prestação de cestas básicas. "Sursis" mantido, nos moldes em que estabelecido na sentença. Apelo improvido, corrigido erro material na formação da pena. (TJSP; Apelação Criminal 0020521-73.2018.8.26.0506; Relator (a): Pinheiro Franco; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Ribeirão Preto - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 26/04/2022; Data de Registro: 26/04/2022)

Por fim, a acusada era imputável na data dos fatos, tinha consciência do caráter ilícito de sua conduta, e não há quaisquer causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade que possam beneficiá-la.

Presente a tipicidade, tanto objetiva como subjetiva, tanto formal como material, há indício para o conhecimento da ilicitude e culpabilidade do comportamento do acusado, o que se confirma na medida em que não foram alegadas teses excludentes destes elementos do conceito analítico de crime.

Passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase, analisando as circunstâncias judiciais de que trata o art. 59 do Código Penal e atento às circunstâncias preponderantes elencadas no artigo 42 da Lei 11.343/2006, verifico que no vetor circunstâncias, previsto no art. 59 do Código Penal, apreciado com disposto no art. 42 da Lei de Drogas, na espécie, foi apreendida diminuta quantidade de apenas uma droga, o que não possibilita majoração da pena nesta fase. Ausentes circunstâncias desfavoráveis, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, vislumbro a presença da atenuante de confissão espontânea, mas diante da impossibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal, ante o teor da Súmula nº 231 do C. STJ, mantenho a pena intermediária em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, incide a causa de aumento de pena do art. 40, III, da Lei de Drogas na fração de 1/6, perfazendo-se a pena em 5 anos e 10 meses e 583 dias-multa. Por outro lado, a acusada é primária, possui bons antecedentes, e não há provas de que se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa. Assim, aplico a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, reduzindo a pena em dois terços (2/3), estabelecendo a pena definitiva em de 01 (um) ano e 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa.

Considerando a ausência de informações precisas acerca da situação econômica da ré, fixo o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato (art. 49, § 1º, do Código Penal e 43 da Lei 11.343/2006).

Para se aferir qual o regime inicial para o cumprimento da pena, deve o julgador considerar 03 (três) critérios: o quantum da pena, as condições pessoais do apenado quando da análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e eventual reincidência do réu (art. 33, §§2º e 3º do Código Penal).

Além disso, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o HC n. 111.840/ES, afastou a obrigatoriedade do regime inicial fechado para os condenados por crimes hediondos e equiparados, incluindo-se aí o tráfico de drogas, devendo-se observar, para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena, o disposto no art. 33, c/c o art. 59, ambos do Código Penal e nas Súmulas n. 440/STJ e 718 e 719/STF.

Vide para tanto a ementa:

Habeas corpus. Penal. Tráfico de entorpecentes. Crime praticado durante a vigência da Lei nº 11.464/07. Pena inferior a 8 anos de reclusão. Obrigatoriedade de imposição do regime inicial fechado. Declaração incidental de inconstitucionalidade do § 1º do art. 2º da Lei nº 8.072/90. Ofensa à garantia constitucional da individualização da pena (inciso XLVI do art. 5º da CF/88). Fundamentação necessária (CP, art. 33, § 3º, c/c o art. 59). Possibilidade de fixação, no caso em exame, do regime semiaberto para o início de cumprimento da pena privativa de liberdade. Ordem concedida. 1. Verifica-se que o delito foi praticado em 10/10/09, já na vigência da Lei nº 11.464/07, a qual instituiu a obrigatoriedade da imposição do regime inicialmente fechado aos crimes hediondos e assemelhados. 2. Se a Constituição Federal menciona que a lei regulará a individualização da pena, é natural que ela exista. Do mesmo modo, os critérios para a fixação do regime

prisional inicial devem-se harmonizar com as garantias constitucionais, sendo necessário exigir-se sempre a fundamentação do regime imposto, ainda que se trate de crime hediondo ou equiparado. 3. Na situação em análise, em que o paciente, condenado a cumprir pena de seis (6) anos de reclusão, ostenta circunstâncias subjetivas favoráveis, o regime prisional, à luz do art. 33, § 2º, alínea b, deve ser o semiaberto. 4. Tais circunstâncias não elidem a possibilidade de o magistrado, em eventual apreciação das condições subjetivas desfavoráveis, vir a estabelecer regime prisional mais severo, desde que o faça em razão de elementos concretos e individualizados, aptos a demonstrar a necessidade de maior rigor da medida privativa de liberdade do indivíduo, nos termos do § 3º do art. 33, c/c o art. 59, do Código Penal. 5. Ordem concedida tão somente para remover o óbice constante do § 1º do art. 2º da Lei nº 8.072/90, com a redação dada pela Lei nº 11.464/07, o qual determina que “[a] pena por crime previsto neste artigo será cumprida inicialmente em regime fechado”. Declaração incidental de inconstitucionalidade, com efeito ex nunc, da obrigatoriedade de fixação do regime fechado para início do cumprimento de pena decorrente da condenação por crime hediondo ou equiparado. (HC 111840, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 27/06/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-249 DIVULG 16-12-2013 PUBLIC 17-12-2013)

No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal, no ARE 1052700, com REPERCUSSÃO GERAL, julgado em 02/11/2017, considerando inconstitucional a fixação ex lege do regime inicial fechado com base no art. 2º, § 1º, da Lei 8.072/1990: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME INICIAL. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 2º, § 1º, da LEI 8.072/1990. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. 1. É inconstitucional a fixação ex lege, com base no art. 2º, § 1º, da Lei 8.072/1990, do regime inicial fechado, devendo o julgador, quando da condenação, ater-se aos parâmetros previstos no artigo 33 do Código Penal. 2. Agravo conhecido e recurso extraordinário provido. (ARE 1052700 RG, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, julgado em 02/11/2017, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-018 DIVULG 31-01-2018 PUBLIC 01-02-2018)

Assim, tendo em vista a quantidade de pena aplicada e primariedade do agente, fixo o regime ABERTO para o início do cumprimento da pena, tudo na forma do art. 33, § 2º, “c” do Código Penal, mediante o cumprimento das condições elencadas no art. 115 da Lei de Execuções Penais.

A pena aplicada é inferior a 04 (quatro) anos, o delito não foi cometido mediante violência ou grave ameaça e as circunstâncias judiciais são favoráveis. Por isso, forte no art. 44, § 2º, do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, consistentes em:

a) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE, em entidade assistencial ou outro estabelecimento congênere, a ser indicado pelo Juízo da execução, à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação (art. 46, § 3º, do Código Penal); e, b) PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA, no valor de 01 (um) salário-mínimo. A forma de pagamento da prestação pecuniária será estabelecida em audiência admonitória a ser oportunamente designada.

Trata-se das medidas restritivas que se mostram mais consentâneas às circunstâncias que norteiam o fato praticado e às condições pessoais do réu, haja vista que esta Comarca não dispõe de local adequado para cumprimento da pena de limitação de fim de semana, sendo certo que o cumprimento desta medida em prisão domiciliar não atende às finalidades da pena, por não haver qualquer fiscalização.

Ante a substituição acima operada, fica prejudicada a análise do cabimento da suspensão condicional da pena (art. 77 do Código Penal).

Ante o exposto, resolvo o mérito da ação penal e JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva contida na denúncia para o fim de CONDENAR a acusada ERIKA DE ALMEIDA SOUZA, por ter praticado fato tipificado no artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 01 (UM) ANO, 11 (ONZE) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO E 194 (CENTO E NOVENTA E QUATRO) DIAS-MULTA, em regime inicial ABERTO, substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, consistentes em a) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE e b) PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA, no valor de 01 (um) salário-mínimo.

Considerando que a ré foi condenada ao cumprimento da pena em regime aberto e que a pena privativa de liberdade foi substituída por restritivas de direitos, entendo que não há razoabilidade em se manter as medidas cautelares outrora impostas (art. 387, § 1º, CPP). Assim, REVOGO AS MEDIDAS CAUTELARES anteriormente fixadas (fls. 36/37).

Condeno a sentenciada também ao pagamento das custas e despesas processuais.

Após o trânsito em julgado:

Determino a destruição das drogas, inclusive amostras guardadas como contraprova, vinculada à prova destes autos, na forma do art. 72 da Lei n. 11343/06;

Com relação à pena de multa, providencie a serventia, observado o disposto no art. 336, caput, do Código de Processo Penal, o cálculo da pena de multa a pagar, manifestando-se o Ministério Público e a Defesa (Cláusula Décima Primeira, § 25 do Termo de Convênio entre a Defensoria Pública do Estado de São Paulo e Ordem dos Advogados do Brasil – Seção de São Paulo – Convênio n. 003/2016). Em seguida, tornem-me conclusos para homologação (art. 538, § 1º, das NSCGJ);

Comunique-se à Justiça Eleitoral a presente condenação, para fins do art. 15, inciso III da Constituição da República e art. 71, § 2º do Código Eleitoral;

Expeça-se a guia de recolhimento definitiva, remetendo-a ao Juízo competente, observando-se em tudo o Comunicado CG 1182/2017;

Lance-se o nome do sentenciado no rol do IRGD;

Ofícios de praxe;

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Diligências necessárias. Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo e dê-se baixa.

Santo André, 11 de agosto de 2022.

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUIGI MONTEIRO SESTARI

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA